



P U T U S A N

Nomor 446 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SHERLI BORU SIBURIAN ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 3 September 1982 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Tanjung Asri, Desa Tanjung,
RT/RW 06/03, Kecamatan Tanjung, Kabupaten
Brebes ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Plastik) ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SHERLI BORU SIBURIAN, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam bulan Juni tahun 2015 atau suatu waktu yang masuk pada tahun 2015, bertempat di Pasar Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja merusak kesucilaan di hadapan umum, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB saat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati bertemu dengan salah satu pedagang jamu yang belum dikenal namanya oleh saksi di Pasar Tanjung yang termasuk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yang mana penjual jamu tersebut mengatakan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati kalau Terdakwa belum memberikan uang arisan milik penjual



jamu tersebut yang saat itu dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya setelah saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati mendengar keluhan tukang jamu tersebut lalu memberikan saran agar tukang jamu tersebut meminta langsung uang arisan dimaksud kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima saran dari saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati tukang jamu tersebut pergi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 06.00 WIB saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati bertemu dengan Terdakwa di Pasar Tanjung yang termasuk Desa Tanjung, Kabupaten Brebes, yang mana Terdakwa langsung berucap secara lantang kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati sudah tua dan jangan ikut campur dengan masalah arisan yang dikelola oleh Terdakwa, yang mana selanjutnya saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati tidak menanggapi Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa kembali lagi menghampiri saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati yang sedang berada di dalam Pasar Tanjung yang masuk di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan Terdakwa sambil marah-marah berucap dalam bahasa Batak secara lantang kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata “namamu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya adalah “babi kau, anjing kau”, sehingga akibatnya membuat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati merasa tersinggung karena terserang kehormatannya, lalu Terdakwa secara lantang juga mengatakan bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati jangan ikut campur dengan masalah arisan yang ada di Pasar Tanjung, sehingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati, kemudian saat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati membelakangi Terdakwa lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik ke bawah celana saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati sehingga terlihat pantatnya, sehingga akibatnya membuat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati merasa malu, lalu setelah saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati memperbaiki celananya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke dalam pasar, namun Terdakwa yang masih marah-marah lalu mengikuti saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati menuju ke dalam pasar sambil mengatakan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata “namamu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya adalah “babi kau, anjing kau” sehingga didengar diketahui oleh banyak orang, selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-



turut setiap bertemu dengan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati Terdakwa secara lantang mengatakan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata “namu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya adalah “babi kau, anjing kau” sehingga diketahui oleh banyak orang dan menjadi pembicaraan dalam Pasar Tanjung ;

- Bahwa perbuatan dari Terdakwa Sherli Boru Siburian dilakukan secara sadar untuk menyerang kesusilaan saksi korban Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati yang mana Terdakwa melakukannya untuk diketahui oleh khalayak umum yaitu setiap orang yang hadir dalam Pasar Tanjung yang termasuk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SHERLI BORU SIBURIAN, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 pukul 06.00 WIB atau pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2015, bertempat di Pasar tanjung, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang terdapat dalam daerah Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Sherli Boru Siburian bertemu dengan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati di Pasar Tanjung yang termasuk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, kemudian Terdakwa di dalam pasar tersebut yang merupakan tempat umum langsung mengucapkan kata-kata dengan menggunakan bahasa Batak yaitu “dang mailaho anak dicerehooko nunga matua ho dang ading hargadirim” yang artinya “ngga malu kamu anakmu kamu ceraikan tidak ada harga dirimu”, yang mana kata-kata tersebut Terdakwa ucapkan secara lantang yang ditujukan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati sehingga membuatnya malu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati bertemu dengan salah satu pedagang jamu yang belum dikenal namanya oleh saksi di Pasar Tanjung yang termasuk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yang mana penjual jamu tersebut mengatakan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati bahwa Terdakwa belum memberikan uang arisan milik penjual jamu tersebut yang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya setelah saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati mendengar keluhan tukang jamu tersebut lalu memberikan saran agar meminta langsung uang arisan tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah menerima saran dari saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati tukang jamu tersebut pergi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati bertemu dengan Terdakwa di Pasar Tanjung yang masuk di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang mana Terdakwa langsung berucap secara lantang kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati sudah tua dan jangan ikut campur dengan masalah arisan yang dikelola oleh Terdakwa, yang mana selanjutnya saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati tidak menanggapi Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa kembali menghampiri saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati yang sedang berada di dalam pasar Tanjung yang masuk di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang mana Terdakwa sambil marah-marah secara lantang dengan maksud diketahui umum menghina saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata “namamu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya adalah “babi kau, anjing kau”, sehingga akibatnya membuat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati merasa tersinggung karena terserang kehormatannya, lalu Terdakwa secara lantang juga mengatakan bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati jangan ikut campur dengan masalah arisan yang ada di Pasar Tanjung, sehingga akhirnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati, kemudian saat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati membelakangi Terdakwa lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik ke bawah celana saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati sehingga terlihat pantatnya, sehingga akibatnya membuat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati merasa malu, lalu setelah saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 446 K/PID/2017



Ati memperbaiki celananya kemudian pergi meninggalkan Terdakwa menuju ke dalam pasar, namun Terdakwa yang masih marah-marah lalu mengikuti saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati menuju ke dalam pasar sambil menghina saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata “namamu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya adalah “babi kau, anjing kau” sehingga didengar dan diketahui oleh banyak orang, selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut setiap bertemu dengan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati Terdakwa secara lantang menghina saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dengan kata-kata “namamu babi ho, asu ho” yang mana maksudnya adalah “babi kau, anjing kau” sehingga akibatnya diketahui oleh banyak orang dan menjadi pembicaraan dalam Pasar Tanjung;

- Bahwa perbuatan dari Terdakwa SHERLI BORU SIBURIAN dilakukan secara sadar untuk menyerang kehormatan saksi korban Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati yang mana Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan dengan suara lantang sehingga diketahui oleh khalayak umum yaitu setiap orang yang hadir dalam Pasar Tanjung yang termasuk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes, tanggal 19 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHERLY BORU SIBURIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak kesusilaan di muka umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHERLY BORU SIBURIAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana legging warna coklat ;
 - b. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam ;Barang bukti a dan b dikembalikan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 96/Pid.B/2016/PN Bbs., tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHERLY BORU SIBURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja merusak kesopanan di muka umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana legging warna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 318/PID/2016/PT SMG., tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 26 September 2016 Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Ksi/2017/PN Bbs., *Juncto* Nomor 318/Pid/2016/PT.SMG., *Juncto* Nomor 96/Pid.B/2016/PN Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 446 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 20 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan yang diuraikan di atas, *Judex Facti* salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, khususnya Pasal 185 ayat (6) *Juncto* Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP dan Pasal 183 KUHP, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - i. Menurut ketentuan Pasal 185 KUHP, khususnya Pasal 185 ayat (6) bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, antara keterangan saksi dengan alat bukti lain serta alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP, yang mengharuskan "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Pasal 183 KUHP menentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;
 - ii. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Bbs tanggal 26 September 2016 dimana seluruh pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut yang Pemohon Kasasi tidak sependapat adalah sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* pada halaman Ke-21 alinea 2 baris 1 sampai dengan 3 yang menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 446 K/PID/2017



“menimbang bahwa saksi Sumah binti Casmita juga melihat pada waktu itu Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati menggoyang-goyangkan pantatnya di depan Terdakwa,.....” ;

Atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman Ke-21 alinea 2 baris 1 sampai dengan 3 tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat karena Majelis Hakim telah salah menilai fakta di persidangan dimana keterangan saksi Sumah binti Casmita tersebut telah bertentangan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu antara lain saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati, saksi Wartinah binti Darkum, saksi Rumanah binti Darkum, dan saksi Lamria Dame Christina Purba yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan sebagaimana dalam putusan *a quo* Majelis Hakim pada :

- i. Halaman 10 strip ke-2 keterangan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati, sebagaimana berikut ini :
 - Bahwa pada hari tersebut saksi cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu pada saat saksi membelakangi Terdakwa, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik celana bagian belakang saksi dari atas sampai ke bawah sehingga pantat saksi kelihatan oleh orang-orang di Pasar Tanjung tersebut, lalu Terdakwa tertawa dan sambil mengatakan “mampus kamu, ga malu kamu saya buka celana kamu”, kemudian karena merasa malu akhirnya saksi mengangkat sendiri celananya ;
- ii. Halaman 11 strip ke-4 keterangan saksi Rumanah binti Darkum, sebagaimana berikut ini :
 - Bahwa tiba-tiba saat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati membelakangi Terdakwa dengan menghadap Timur dan Terdakwa Sherly Boru Siburian juga menghadap Timur, lalu secara tiba-tiba Terdakwa langsung memelototkan atau menarik celana bagian belakang saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dari atas sampai ke bawah sehingga pantatnya kelihatan oleh orang-orang di Pasar Tanjung ;
- iii. Halaman 12 strip ke-3 keterangan saksi Wartinah binti Darkum, sebagaimana berikut ini :
 - Bahwa saksi melihat terjadi cekcok mulut antara saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dan Terdakwa, tiba-tiba saat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati membelakangi Terdakwa dengan menghadap Timur secara tiba-tiba Terdakwa



langsung memelototkan atau menarik celana bagian belakang saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati ;

iv. Halaman 13 strip ke-4 keterangan Lamria Dame Christina Purba, sebagaimana berikut ini :

- Bahwa Terdakwa marah-marah dan menghina saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dan melakukan perbuatan menarik celana saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati hingga terlihat pantatnya di muka umum ;

Yang mana pada pokoknya keterangan ke-4 (empat) saksi tersebut dalam putusan *a quo* menyebutkan bahwa :

“Bahwa pada hari tersebut saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu pada saat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati membelakangi Terdakwa, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik celana bagian belakang saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dari atas sampai ke bawah sehingga pantat saksi kelihatan oleh orang-orang di Pasar Tanjung tersebut”. Kemudian atas keterangan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati dalam alinea yang sama juga menambahkan “....., lalu Terdakwa tertawa dan sambil mengatakan “mampus kau, ga malu kamu saya buka celana kamu”, dan keterangan keempat orang saksi tersebut telah sesuai dengan fakta di persidangan yang telah masuk juga dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Sumah binti Casmita sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan *a quo* pada halaman ke-21 alinea 2 baris 1 sampai dengan 3 yang menyebutkan bahwa “saksi Sumah binti Casmita juga melihat pada waktu itu Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati menggoyang-goyangkan pantatnya di depan Terdakwa,.....”, *Judex Facti* telah salah memberikan penilaian dimana berdasarkan Asas-Asas Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Sumah binti Casmita tidak cukup dinilai bahwa saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati telah menggoyang-goyangkan pantatnya, mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari ke-4 (empat) orang saksi yaitu saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati, saksi Wartinah binti Darkum, saksi Rumanah binti Darkum, dan saksi Lamria Dame Christina Purba menyatakan di bawah sumpah bahwa saksi



Sonti Aderlina Merawati Pasaribu alias Ati hanya membalikkan badannya dan membelakangi Terdakwa, sehingga hal tersebut bukanlah hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Bahwa dalam pertimbangan di atas, *Judex Facti* telah lalai atau keliru atau tidak menerapkan ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut dan fakta-fakta hukum yang penting dan relevan akibat tidak diterapkannya Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut. Dalam pertimbangan tersebut di atas *Judex Facti* memberikan pertimbangan alasan dan fakta hukum yang saling bertentangan serta membingungkan dimana fakta hukum yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya secara tegas telah terjadi kontradiktif karena *Judex Facti* mengungkapkan fakta hukum yang dipertimbangkan sangat menguntungkan kepentingan Terdakwa dengan menyampaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan amar dalam putusan pada point ke-2 dan point ke-3 tersebut tidak menyebutkan stelsel pidana (jenis pidana) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut sebagaimana di bawah ini :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

i. Bahwa walaupun penyebutan amar putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes merupakan kesalahan pengetikan atau merupakan kelalaian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, namun kesalahan pengetikan ataupun kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes tersebut merupakan suatu kesalahan ataupun kelalaian yang sangat fatal, dikarenakan penyebutan jenis pemidanaan yang dijatuhkan tersebut sudah ditentukan sebagai suatu asas-asas yang termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP yang menyebutkan “Surat putusan pidana memuat pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan” ;



b. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya dalam putusan *a quo* pada halaman 23 alinea ke-4 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terdakwa yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat karena tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim kurang mencerminkan keadilan sehingga berdasarkan hal tersebut pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan terhadap Terdakwa” ;

Bahwa terhadap *Judex Facti* dalam putusan *a quo* halaman 23 alinea ke-4 tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat, karena dalam pengenaan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan serta percobaan selama 6 (enam) bulan sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan cermin keadilan sebagaimana putusan *a quo* Majelis Hakim, hal tersebut dapat dikarenakan beberapa alasan, antara lain :

- ii. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dimaksud tidak mempertimbangkan dengan sempurna alasan-alasan yuridis apa yang mendasari putusan pidana menjadi lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, padahal aturan pemberian pidana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengandung pemberatan-pemberatan hukuman sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, sehingga putusan *Judex Facti* tidak memadai baik dilihat dari segi *edukatif, preventif, korektif* maupun *represif* ;
- iii. Ukuran pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sherli Boru Siburian telah merusak kesusilaan/kesopanan korban serta seluruh keluarganya di muka umum yang mana atas pertimbangan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut saat ini timbul pendapat di masyarakat Brebes dan Losari bahwa merusak kesusilaan di muka umum nantinya pasti tidak akan dihukum berat, sehingga untuk menimbulkan efek jera pada masyarakat atas perbuatan perlu mendapat pemidanaan yang setimpal yang nantinya bisa menjadi contoh di masyarakat ;
- iv. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan *a quo* tidak menjelaskan makna “mencerminkan keadilan” yang dimaksud adalah keadilan bagi siapa, apakah makna



keadilan tersebut ditujukan pada “keadilan kepada korban atau keadilan kepada masyarakat umum, ataukah keadilan bagi Terdakwa pribadi”, mengingat bahwa Pasal 281 Ke-1 KUHP sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam putusan *a quo* dimaksud terdapat unsur di muka umum, dan jika digali kembali norma-norma yang hidup dalam masyarakat khususnya masyarakat Brebes yang masih menjunjung tinggi nilai kesusilaan dalam masyarakat dan adat ketimuran maka putusan *a quo* tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat, sedangkan jika digali kembali apakah putusan *a quo* tersebut juga tidak mencerminkan keadilan bagi korban, dikarenakan korban beserta keluarganya selalu hadir disetiap persidangan untuk menyaksikan jalannya persidangan demi menuntut keadilan bagi dirinya sendiri ;

- v. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu, dan saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu dalam fakta di muka persidangan juga tidak memaafkan Terdakwa atas perbuatannya, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana selama 4 (empat) bulan serta percobaan selama 6 (enam) bulan, sangatlah tidak tepat dan tidak mencerminkan keadilan ;
- vi. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu (vide tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 September 2016 halaman 4 strip ke-) yang menyebutkan bahwa “karena sangat malunya saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu, maka kalau dalam agama diperbolehkan bunuh diri maka saksi akan bunuh diri”, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu sangat membuat saksi Sonti Aderlina Merawati Pasaribu merasa malu dan terserang kesusilaannya, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana selama 4 (empat) bulan serta percobaan selama 6 (enam) bulan, sangatlah tidak tepat dan tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- vii. Mengingat tidak ada alasan penjatuhan pidana penjara menjadi lebih rendah, maka pertimbangan *Judex Facti* dimaksud dianggap menjadi pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) ;



c. Bahwa selain dari pada alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut pada prakteknya *Judex Juris*, yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, juga memiliki kewenangan untuk menilai berat ringan hukuman (*strafmaat*) yaitu kewenangan untuk mengubah (memperingan atau memperberat) pidana terhadap Terdakwa. Hal tersebut dapat kita lihat bersama dalam berbagai putusan para Majelis Hakim pada tingkat kasasi sebagai berikut :

- i. Putusan kasasi Nomor 828 K/Pid/1984 dimana Majelis Hakim kasasi (*Judex Juris*) menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya dengan alasan karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya hukuman ;
- ii. Putusan kasasi Nomor 143 K/Pid/1993, dimana Majelis Hakim kasasi berpendapat bahwa pada prinsipnya, tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* sehingga masalah berat ringannya pidana ini berada diluar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat mengubah berat ringannya pidana tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pidana yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidana yaitu koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut ;
- iii. Putusan kasasi Nomor 830 K/Pid/2003 dimana Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) pada perkara ini merasa bahwa hukuman 4 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak selaras dan sebanding dengan tindak pidana yang terbukti, yaitu korupsi, yang diancam maksimum pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim Kasasi berpendapat untuk menerima permohonan tersebut (menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi) dengan pertimbangan "Amar putusan *Judex Facti* dapat diubah mengenai kualifikasi kejahatan serta hukumannya apabila pidana yang



dijatuhkan tidak selaras dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Seharusnya, *Judex Facti* memberikan hukuman bersifat edukatif dan preventif serta sepatutnya setimpal dengan perbuatan yang terbukti tersebut". Dalam perkara ini, Majelis Hakim Kasasi menaikkan hukuman dari pidana penjara selama 4 tahun menjadi 8 tahun ;

iv. Putusan kasasi Nomor 285 K/Pid.Sus/2015, yang sudah Penuntut Umum jabarkan sebelumnya di atas, dimana Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*). Selain itu, putusan *Judex Facti* dinilai kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menaikkan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu pidana penjara selama 4 tahun menjadi 7 tahun, pidana denda dari Rp200.000.000,00 sub 5 menjadi Rp200.000.000,00 sub 6 bulan. Putusan ini juga menambahkan pemidanaan berupa pencabutan hak untuk dipilih jabatan publik ;

d. Bahwa betapapun kerasnya hukuman itu ia tetaplah hukum yang harus dipatuhi, itulah arti lain dari *lex dura sed tamen scripta*, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku dan harus dilaksanakan serta tidak boleh menyimpang. Demikian menurut adagium "*lex dura sed tamen scripta*" (hukum adalah keras dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua demi kepastian dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum itu akan menciptakan tertib masyarakat. Sehingga dengan menegakan hukum maka sama artinya dengan menegakan undang-undang. Hal tersebut dapat kita lihat bersama dalam berbagai putusan para Majelis Hakim pada tingkat kasasi sebagai berikut :

i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Pid.Sus/2013, halaman 9 yang dalam putusan tersebut Majelis Hakim Agung berpendapat "*lex dura sed tamen scripta*" yaitu hukum adalah keras, tetapi memang demikian bunyinya adalah pepatah klasik ;



- ii. Mahkamah Agung Nomor 1069 K/Pid.Sus/2014, halaman 11 dimana Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa selain hal tersebut di atas "*lex dura secte mente scripta*" juga berarti hukum itu kaku dan telah tertulis. Oleh karena itu, semua orang tidak dapat mengubahnya. Sehingga dengan demikian sebagai pelaksana undang-undang termasuk hakim ataupun penegak hukum yang lainnya harus melaksanakan secara murni dan konsekuen ;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* yang mengadili dan memutus perkara ini telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan ditingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukanlah merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002